

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085931-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: WILLIAM DA SILVA JUNGER VIEIRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM RAZÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5085931-71.2024.4.02.5101

510014948723 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085931-71.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: WILLIAM DA SILVA JUNGER VIEIRA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **WILLIAM DA SILVA JUNGER VIEIRA** em face da decisão proferida nos autos originários (nº **5009179-31.2024.4.02.5110** - Evento 3, DESPADEC1), que indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual pleiteou a imediata suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 794,50.

A liminar foi indeferida (Evento 3).

O FNDE apresentou contrarrazões (Evento 11).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão do Evento 3, a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face da decisão (evento 3) que, nos autos originários nº 5009179-31.2024.4.02.5110, indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora requer a imediata suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 794,50, verbis:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação proposta por WILLIAM DA SILVA JUNGER VIEIRA em face de UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e BANCO DO BRASIL SA, objetivando a renegociação de dívida em razão do contrato firmado entre as partes.

Alega a parte autora que obteve seu contrato de adesão ao FIES em 14/11/2013, tendo utilizado o seu financiamento para o curso de Engenharia de Computação; que a fase de amortização iniciou-se em 10/12/2020, e desde essa fase, a parte autora encontra-se adimplente com suas parcelas; que a parcela atual, no valor de R\$ 794,50, compromete parte considerável de sua renda.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça de acordo com o artigo 98 do CPC.

*Há pedido de antecipação de tutela/medida cautelar, sendo certo que o fundamental é examinar a presença dos pressupostos do artigo 4º, da Lei 10.259/2001, quais sejam, o perigo da demora que implique risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a aparência de que existe o direito alegado, que deve sempre estar presente como condicionante elementar da concessão da tutela jurisdicional, seja cautelar, seja antecipatória da providência final. Entretanto, ante a necessidade de dilação probatória, **indefiro, por ora, o pedido de antecipação de tutela/medida cautelar.***

Cite-se e intime-se o/a BANCO DO BRASIL SA para trazer aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da lide, apresentando ao Juízo proposta de conciliação ou contestação aos fatos alegados, conforme art. 11 da Lei nº 10.259/01.

Havendo manifestação relevante, dê-se vista à parte autora por 05 (cinco) dias. Caso haja proposta de conciliação, deverá o autor ser intimado, no mesmo prazo, para que manifeste sua aceitação ou justifique sua recusa.

Tudo cumprido, venham os autos conclusos."

É o breve relatório.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de maior instrução probatória. Isso porque, conforme consignou o juízo a quo no caso em apreço, a probabilidade do direito não restou demonstrada, visto que os documentos trazidos aos autos são insuficientes à comprovação dos fatos alegados na inicial, devendo ser oportunizado o contraditório.

Nesse sentido, sem a perícia, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Assim, em igual sentido, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida de urgência.

*Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, **INDEFIRO**, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se a Ré para apresentação de contrarrazões.*

Após, a conclusão para voto."

Logo, não ficou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar.